



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๔



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๔



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๔

ISBN :

พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๖๙

จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์โดย : สำนักงานศาลปกครอง

อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๐๕๗๘

โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๔๕

<http://www.admincourt.go.th>

พิมพ์ที่ :

คำนำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจสำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และบุคคลทั่วไป อันเป็นการดำเนินการตามพันธกิจของศาลปกครองในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองจากแนวนโยบายของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำและเผยแพร่ไปแล้วถึงเล่มที่ ๑๓ ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย บัดนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองฉบับนี้ขึ้น เป็นเล่มที่ ๑๔ ซึ่งจะมีการเผยแพร่ในวาระครบรอบ ๒๕ ปี ของการเปิดทำการศาลปกครอง ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยในการจัดทำได้รวบรวมและคัดเลือกคำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของเล่มที่ ๑๓ เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบกัน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๔ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง คณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๔ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาตลอดจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนที่ยังไม่ได้ นำเสนอในเล่มที่ ๑๓ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครง การนำเสนอตามเล่มที่ ๑๓ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาคำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีคำวินิจฉัยในประเด็นใหม่จะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ตาม สำหรับคำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถ จัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้ คณะผู้จัดทำได้เพิ่มเติมหัวข้อเฉพาะกรณีดังกล่าวขึ้นใหม่ จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวกในการศึกษาควบคู่กันกับเล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๑๓

ภาค ๑ ภาคทั่วไป

บทที่ ๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๓๗
	๑. โครงสร้างของศาลปกครอง	๓๗
	๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๓๘
	๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง	๓๘
บทที่ ๒	“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	๓๙
	๑. หน่วยงานทางปกครอง	๓๙
	๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง	๓๙
	๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	๓๙
	๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น	๓๙
	๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา	๓๙
	๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๔๐
	๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือให้ดำเนินการกิจการทางปกครอง	๔๑
	๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๒
	๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๒
	๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๒
	๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง	๔๒
	๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	๔๔
	๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๔
บทที่ ๓	อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๔๗
	๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๔๗
	๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ	๔๗
	๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”	๔๗
	๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”	๔๙



๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง	๔๙
๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง	๔๙
๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”	๔๙
๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”	๕๐
๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”	๕๐
๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”	๕๐
๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”	๕๑
๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”	๕๑
๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”	๕๑
๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”	๕๑
๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ	๕๑
๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป	๕๑
๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด	๕๒
๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”	๕๒
๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง	๕๒
๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง	๕๔
๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน	๕๔
๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน	๕๔
๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ	๕๔
๖) การใช้สิทธิตามสัญญา	๕๔
๗) กรณีอื่น ๆ	๕๕
๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด	๕๗
๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๕๘
๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๕๘
๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๖๒



๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่	๖๒
๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๖๒
๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ	๖๓
๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง	๖๓
๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๖๓
๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า เป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด	๖๕
๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๖๕
๑.๖ สัญญาทางปกครอง	๖๗
๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง	๖๗
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๖๗
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๖๘
๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับ การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็น ต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล	๗๐
๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา	๗๐
๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาท เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด	๗๑
๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ	๗๑
๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๑
๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง	๗๑
๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง	๗๑
๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม	๗๑



๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดงานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘	๗๑
๕) สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง	๗๑
๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	๗๑
๑) สัญญาจ้างแรงงาน	๗๑
๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร	๗๑
๓) สัญญากู้ยืม	๗๒
๔) สัญญาซื้อขาย	๗๒
๕) สัญญาเช่า	๗๔
๖) สัญญารับขนคนโดยสาร	๗๔
๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย	๗๔
๘) สัญญาเช่าซื้อ	๗๔
๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง	๗๔
๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ	๗๗
๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๗๗
๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ	๗๗
๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น	๗๗
๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ	๗๘
๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด	๗๘
๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง	๗๘
๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๙
๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๙
๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร	๗๙
๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ	๗๙
๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ	๘๐
๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว	๘๐



๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน	๘๐
๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร	๘๒
๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	๘๒
๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย	๘๒
๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑	๘๒
๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	๘๓
๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔	๘๓
๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๘๓
๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล	๘๓
๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	๘๓
๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา	๘๓
๓) งานทางนโยบาย	๘๓
๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร	๘๔
๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ	๘๔
๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา	๘๕
๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์	๘๕
๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา	๘๕
๒) การปกครองสงฆ์	๘๕
๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๘๕
๑) การออกหมายเรียก	๘๕
๒) การจับกุม	๘๕
๓) การปรับ	๘๕
๔) การปล่อยชั่วคราว	๘๕
๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น	๘๕



๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา	๘๖
๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	๘๖
๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา	๘๖
๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	๘๖
๑๐) อื่น ๆ	๘๖
๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	๘๙
๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป	๘๙
๑) การรักษาพยาบาล	๘๙
๒) การขับรถ	๘๙
๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า	๘๙
๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ	๘๙
๕) การดูแลรักษาต้นไม้	๘๙
๖) การแจ้งความร้องทุกข์	๘๙
๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน	๘๙
๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ	๘๙
๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร	๙๐
๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๙๐
๑๑) การเสนอความเห็น	๙๐
๑๒) การประชาสัมพันธ์	๙๐
๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	๙๐
๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ	๙๐
๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ	๙๐
๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครอง	
กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
หรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน	๙๑
๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน	๙๑
๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน	๙๑
๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๙๑
๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลปกครองสูงสุด	๙๒



บทที่ ๔ เจื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง	๙๓
๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง	๙๓
๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๙๓
๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๙๓
๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๙๓
(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ	๙๓
(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกคำสั่ง	๙๕
(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น	๑๐๐
(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่	๑๐๒
(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๑๐๔
(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ กระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๔
(๗) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๑๑
(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ กระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น	๑๑๔
(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ กระทำในกรณีอื่น ๆ	๑๑๖
๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๑๖
(๑) หน่วยงานทางปกครอง	๑๑๖
(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ	๑๑๘
(๓) คณะบุคคล	๑๒๐
(๔) ชุมชน	๑๒๓
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๒๓
๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี	๑๒๖



๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ	๑๒๖
๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๒๖
๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว	๑๒๖
๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว	๑๒๖
๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป	๑๒๗
๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๒๘
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค่าบังคับได้	๑๒๘
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้	๑๒๙
๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง	๑๓๒
๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี	๑๓๒
๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี	๑๓๒
๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด	๑๓๒
๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว	๑๓๓
๓.๑.๓ กรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้โดยเฉพาะ	๑๓๓
๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๑๓๓
๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๓๓
๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา	๑๓๓
๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	๑๓๓
๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๑๓๓
๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี	๑๓๔
๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย	๑๓๔



๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ	๑๓๙
๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๑๓๙
๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๓๙
๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดี โดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๓๙
๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๓๙
๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๑๓๙
๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจาก การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	๑๓๙
๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี	๑๔๑
๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ	๑๔๑
๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๔๑
๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง	๑๔๓
๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๑๕๓
๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน	๑๕๔
๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	๑๕๔
๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควร	๑๕๕
๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๕๕
๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๕๗
๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่น	๑๖๐
๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๑๖๐
๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๑๖๘
๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๗๐
๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง	๑๗๐
๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน	๑๗๑
๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา	๑๗๑



๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน	๑๗๒
๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน	๑๗๒
๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ แปรรูป และจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร	๑๗๓
๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ	๑๗๔
๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ	๑๗๔
๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย	๑๗๔
๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด	๑๗๔
๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้อง การใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง	๑๗๔
๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดี เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ	๑๗๔
๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป	๑๗๕
๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐	๑๗๕
๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒	๑๗๕
๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้อง คดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๑๗๗
๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้	๑๗๗
๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด	๑๗๘
๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล	๑๗๘
๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	๑๗๘
๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล	๑๘๐
๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่น	๑๘๑
๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	๑๘๑
๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น	๑๘๔
๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้อง เมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตาม ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ	๑๘๕



๕. ค่าธรรมเนียมศาล	๑๘๖
๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว	๑๘๖
๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)	๑๘๖
๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)	๑๘๖
๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)	๑๘๖
๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)	๑๘๗
๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ	๑๙๐
๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)	๑๙๐
๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)	๑๙๓
๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)	๑๙๕
บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง	๑๙๗
๑. บททั่วไป	๑๙๗
๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)	๑๙๗
๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี	๑๙๗
๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป	๑๙๗
๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย	๑๙๘
๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม	๑๙๘
๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๙๙
๑.๑.๖ การขังน้ำหนักระบุประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล	๑๙๙
๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๑๙๙
๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี	๑๙๙
๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ	๑๙๙
๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย	๑๙๙
๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน	๑๙๙
๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)	๑๙๙
๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)	๑๙๙
๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง	๑๙๙
๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ	๑๙๙



๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)	๑๙๙
๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร	๒๐๐
๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)	๒๐๐
๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)	๒๐๐
๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)	๒๐๐
๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น	๒๐๐
๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)	๒๐๐
๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง	๒๐๐
๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)	๒๐๐
๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)	๒๐๐
๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้	๒๐๐
๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้	๒๐๐
๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง	๒๐๑
๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจ ของศาลปกครองสูงสุด	๒๐๑
๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจ ของศาลปกครองชั้นต้นอื่น	๒๐๑
๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจ หรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น	๒๐๑
๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง	๒๐๑
๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม	๒๐๑
๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม	๒๐๑
๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)	๒๐๒
๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)	๒๐๒
๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)	๒๐๓
๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)	๒๐๓
๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)	๒๐๓
๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)	๒๐๓
๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา	๒๐๓
๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)	๒๐๓
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๒๐๓
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ	๒๐๔



๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)	๒๐๔
๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ	๒๐๔
๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว	๒๐๔
๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)	๒๐๔
๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)	๒๐๔
๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ	๒๐๔
๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง	๒๐๕
๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)	๒๐๕
๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง	๒๐๕
๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด	๒๐๖
๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ	๒๐๙
๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด	๒๐๙
๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)	๒๐๙
๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)	๒๑๐
๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)	๒๑๐
๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)	๒๑๐
๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี	๒๑๐
๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)	๒๑๐
๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง	๒๑๐
๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)	๒๑๐
๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)	๒๑๒
๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)	๒๑๒
๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)	๒๑๒
๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)	๒๑๓
๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๒๑๓
๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้	๒๑๓
๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๒๑๔



๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)	๒๑๖
๒.๑๓ การบังคับคดี	๒๑๗
๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด	๒๒๑
๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด	๒๒๑
๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๒๒๑
๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๒๒๑
๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา	๒๒๑
๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๒๒๑
๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์	๒๒๑
๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๒๒๑
๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๒๒๑
๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๒๒๕
๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์	๒๒๕
๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๒๒๕
๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์	๒๒๖
๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๒๒๗
๓.๒.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๒๒๘
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๒๒๘
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๒๓๕
๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๒๓๖
๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๒๓๗
๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๒๓๗
๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๒๓๘
๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๒๓๙
๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)	๒๓๙
๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)	๒๓๙



๓.๓.๔	แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์	๒๓๙
	๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๒๓๙
	๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๒๔๐
	๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๒๔๐
๓.๓.๕	การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๒๔๐
	๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๒๔๐
	๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๒๔๑
๓.๓.๖	การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๒๔๒
	๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๒๔๒
	๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๒๔๒
๓.๓.๗	การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น มาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๒๔๒



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑	การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง	๒๔๓
	๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)	๒๔๓
	๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๒๕๐
	๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	๒๕๐
	๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๕๓
	๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย	๒๕๖
	๖. หลักความได้สัดส่วน	๒๕๖
บทที่ ๒	คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๕๙
	๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๒๕๙
	๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๒๖๒
	๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๒๖๓
	๓.๑ การควบคุมมลพิษ	๒๖๓
	๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง	๒๖๓
	๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ	๒๖๘
	๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย	๒๗๗
	๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๒๗๗
	๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๒๘๐
	๔. กรณีความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นกรณีความรับผิดอย่างอื่น	๒๘๐
	๕. กรณีอื่น ๆ	๒๘๐
บทที่ ๓	คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๒๘๑
	๑. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา	๒๘๑
	๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	๒๘๑
	๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก	๒๘๑
	๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา	๒๘๓
	๕. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น	๒๘๓
	๖. กรณีอื่น ๆ	๒๘๓

